

TEMA 1:
EL DERECHO DEL TRABAJO

¿Qué vamos a aprender en este tema?

1- ¿Qué es el derecho del trabajo?

2- Historia del Derecho del Trabajo

3- La relación laboral

4- Fuentes del Derecho del Trabajo

5- Derechos y Deberes Laborales

6- El poder de dirección y disciplinario de la empresa

7- Los tribunales laborales

Trabajaremos con el **Resultado de Aprendizaje 3**: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Y con los **Criterios de evaluación**: 3.a), 3.b), 3.c)

En la prueba inicial, preguntamos ¿qué era el Derecho del Trabajo? Y algunas de las respuestas fueron …

¿Cambiarás de opinión o la enriquecerás cuando acabemos este tema 1? …

1. ¿Qué es el Derecho del Trabajo?

Para responder a esta pregunta, primero responderemos a **¿qué es el Derecho?:**

El Derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de hombres y mujeres y, en caso de incumplimiento, está prevista una sanción judicial. En definitiva, el Derecho es un CONJUNTO DE NORMAS QUE PERMITEN RESOLVER LOS CONFLICTOS EN UNA SOCIEDAD.

Pero el término Derecho es muy genérico. Por lo que, cuando nos encontramos en el ámbito laboral hablaremos de Derecho del Trabajo o Derecho Laboral.

Y ahora sí **¿qué es el Derecho del Trabajo?:** es aquella rama del Derecho que se encarga de regular las relaciones que se derivan del trabajo humano. Es decir, que va a garantizar que se cumplan los derechos y obligaciones de trabajadores/as y empresarios/as.

¿Te imaginas vivir en un mundo donde no te paguen un salario por trabajar?, ¿o que, como regla general, trabajes sin contrato, 24 horas al día?, ¿o que, no se tenga en cuenta un accidente que sufres mientras trabajas?, ¿o que te puedan despedir sin ningún tipo de causa de un día para otro? …

¿Verdad que no? Pues todo eso está regulado gracias al Derecho Laboral y serán contenidos que iremos analizando en este módulo de FOL.



ACTIVIDAD DEBATE: Ahora que ya sabes qué es el Derecho Laboral, ¿cómo sería vivir en un mundo sin él? ¿Qué inconvenientes podría tener? ¿Y tendría algún tipo de beneficio para la persona trabajadora?

Técnica 635 (6 personas, 3 ideas, 5 minutos)

2. Historia del Derecho del Trabajo

¿Y si te digo que el Derecho del Trabajo es un Derecho de reciente creación, concretamente del siglo XX?

Edad Media: siervos obligados a trabajar la tierra para el señor feudal.



Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX): contrato civil, donde empresarios imponían las condiciones laborales, dándose una sobreexplotación de los trabajadores.



Finales del siglo XIX-XX: Movimiento obrero: Estado interviene aprobando leyes (ej. Ley Benot) para proteger al trabajador (parte más débil).





Derecho del Trabajo =

Derecho público (Gobierno crea leyes que regulan todo lo relacionado con el trabajo, por ejemplo los tipos de contratos de trabajo existentes)

+ Derecho privado (hay aspectos que pueden acordar las partes, es decir, el trabajador y el empresario, quienes son libres para firmar o no un contrato de trabajo).

3. La relación laboral

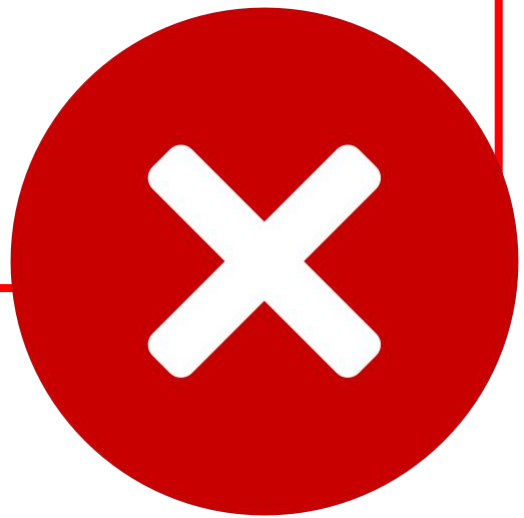
¿Todas las relaciones son laborales? La respuesta es NO.

Para que una relación sea laboral y, por tanto, esté regulado por el Derecho Laboral, deben darse unos **REQUISITOS**:

1) **Trabajo personal:** la persona trabajadora es quien debe acudir personalmente a trabajar. Por ej. Si María es la trabajadora, no puede enviar a Sara para que vaya a trabajar por ella.
2) **Trabajo voluntario**: Nadie está obligado a hacer un trabajo determinado ni a firmar un contrato de trabajo. Además, como veremos se puede renunciar.
3) **Trabajo retribuido**: Se trabaja por ~~€€€€€€€€€€€~~, no por amistad o por ayudar.
4) **Trabajo dependiente**: la persona trabajadora cumple las instrucciones que le da la empresa, no es un autónomo que toma sus propias decisiones.
5) **Trabajo por cuenta ajena**: trabaja para una empresa que le pagará un salario fijo.

Por tanto, si una relación no cumple con los anteriores requisitos está excluida y no es laboral. En concreto están **EXCLUIDAS** de la relación laboral:

- Funcionarios. Ej. profesora de FOL al trabajar en un IES público.
- Prestaciones personales que sean obligatorias de hacer. Ej. acudir a una mesa electoral.
- Trabajos de amistad, buena vecindad o benevolencia. Ej. Arreglar un ordenador a tu vecino, organizar un viaje para tu hermana o ser voluntario en ONG.
- Trabajos familiares (no asalariados, ayudan para que la empresa familiar vaya bien). Ej. Hijo que ayuda en la tienda de su padre. Se considera familiar hasta segundo grado (padres-hijos; abuelos-nietos, hermanos) de consanguinidad o afinidad que convivan con el empresario.
- Consejero de sociedad (SA, SL, …) si no hace ninguna otra actividad y solo es socio.
- Agentes comerciales (riesgo de venta y 100% a comisión).
- Autónomos (no dependen de nadie, son quienes toman decisiones).
- Transportistas (con autorización administrativa y autónomos).





ACTUALIDAD: ¿Habéis escuchado hablar de los falsos autónomos?

Algunas empresas con repartidores a domicilio organizados desde plataformas digitales (como Glovo, Uber Eats, …) afirmaban que sus trabajadores era autónomos pero para ser autónomos esos trabajadores debían poder organizar su trabajo… ¿y esto es así? …

¿Un repartidor de Glovo elige cómo organizar su trabajo, qué repartos elegir y cuáles no, cómo organizarlo, elige su horario de trabajo, no dependen de ninguna empresa, …?

Ante estas situaciones irregulares y sucesivas denuncias, desde el 12/8/2021 se presumirá que son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, creándose la conocida como "Ley rider".

https://cincodias.elpais.com/companias/2023-03-21/la-inspeccion-de-trabajo-obliga-a-glovo-a-hacer-asalariados-a-3060-falsos-autonomos-en-andalucia.html

También hay relación laborales **ESPECIALES** (propias características, propia regulación, aunque sí son relaciones laborales):

Son relaciones laborales especiales:

- Directivos
- Servicio del hogar
- Penados en las cárceles
- Deportistas profesionales
- Artistas en espectáculos públicos
- Representantes de comercio
- Personas con discapacidad en centros especiales
- Médicos residentes (MIR)
- Abogados
- Menores en centros de internamiento



ACTIVIDAD 1: Una vez que hemos visto todo lo relacionado con las relaciones laborales, piensa en la relación laboral que tú podrás tener en un futuro gracias al ciclo formativo que estás estudiando, ¿esa relación será laboral? ¿O sería una relación de las excluidas o de las especiales?

ACTIVIDAD 2 (Del libro actividad 1: pág. 7):

Juana se queja de su empresa porque: los sábados, que trabaja, quiere ir a jugar a su equipo deportivo, y la empresa no le deja que sea sustituida por su hermana; quiere incorporar cambios en la empresa pero esta le dice que no y que debe seguir las instrucciones que le den; quiere tener una participación en los beneficios de la empresa al contribuir a ellos.

a) ¿Por qué no puede sustituirla su hermana?
b) ¿Por qué debe seguir las indicaciones de la empresa?
c) ¿Le puede negar la empresa participar en los beneficios? ¿Por qué?



ACTIVIDAD 3 (Del libro actividad 2 y 3: pág. 7):

Los siguientes casos han sido reclamados como relaciones laborales, comenta si deben ser considerados como tal o no y por qué.

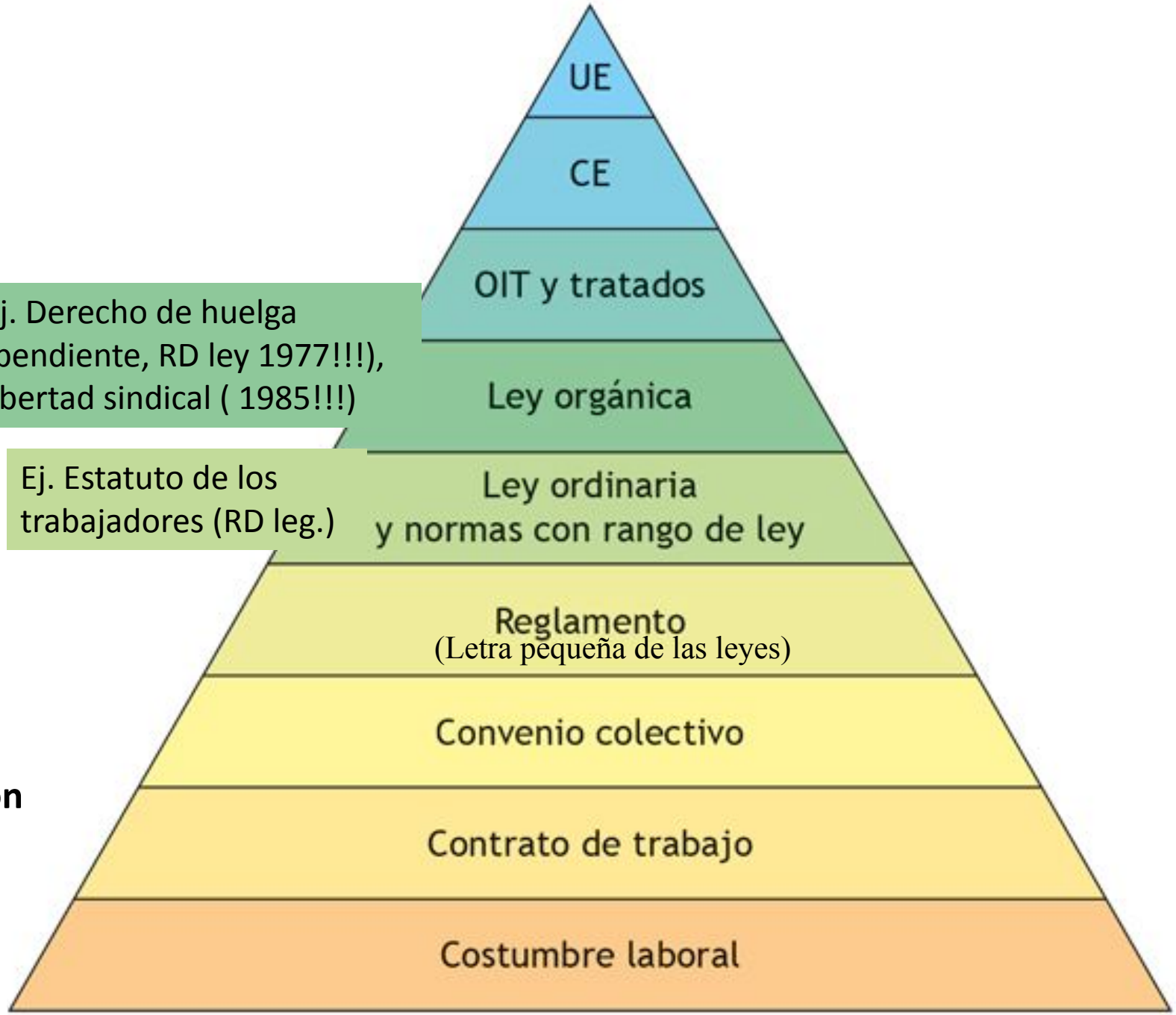
a) Un vendedor de libros que solo cobra comisión si vende, sino no cobra nada.
b) Una voluntaria de Médicos Sin Frontera que, en ocasiones, acude los fines de semana a colaborar con la ONG.
c) Laura que fue presidenta de una mesa electoral.
d) Un informático que le arregla el ordenador a su amigo.
e) Pedro que ha aprobado unas oposiciones y ya es funcionario.

3. Fuentes del Derecho del trabajo

¿Qué normas se aplican a una relación laboral y en qué orden?

Ej. Derecho de huelga (pendiente, RD ley 1977!!!), libertad sindical (1985!!!)

Ej. Estatuto de los trabajadores (RD leg.)



Convenios Colectivos:

- Pacto privado entre sindicatos (representantes de los trabajadores) y empresarios o sus representantes para negociar las condiciones de trabajo.
- Cada sector profesional tiene su convenio.
- Relación entre ley y convenios colectivos: ley mínimo, convenios colectivos posibilidad de mejorarlo. Por ejemplo: el Estatuto de los Trabajadores dice: mínimo 30 días naturales de vacaciones al año o que la jornada máxima son 40 horas a la semana.
- También la ley puede delegar en el convenio colectivo. Por ejemplo, la duración del periodo de prueba la decidirá el convenio.



Busca tu convenio colectivo en:
https://expinterweb.mites.gob.es/mapas/consultaAvanzada

PROYECTO "CONOCIENDO MI CONVENIO COLECTIVO":
¿Es a nivel **estatal, CCAA, o provincial**?, ¿Qué **duración** tiene?, ¿Cuál es su **ámbito de aplicación**?

Contrato de trabajo:

- Sujeto a todas las normas anteriores.
- Pacto **privado** trabajador-empresario.
- Puede mejorar lo que establece la ley y el convenio.

Más sobre contratos en Tema 2 …



A) Principios de aplicación de las fuentes:

¿Y si podemos aplicar varias fuentes a la vez? ¿Cuál se aplica?:

- **Principio de jerarquía normativa:** Superiores por encima que inferiores. Por ej. una ley no puede contradecir la Constitución Española, o un contrato al Estatuto de los trabajadores (RD leg.).

- **Principio de norma mínima**: Las normas superiores marcan un mínimo que las inferiores no pueden empeorar por sí mejorar. Por ej. la ley establece que las vacaciones serán mínimo 30 días naturales, un convenio colectivo (que es inferior) puede establecer que el mínimo son 40 días.

- **Principio de condición más beneficiosa**: si el contrato o el empresario establece una condición laboral mejor para el trabajador, se aplican esas condiciones.

A) Principios de aplicación de las fuentes:

¿Y si podemos aplicar varias fuentes a la vez? ¿Cuál se aplica?:

- **Principio de <u>norma</u> más favorable**: Si hay dos normas que se pueden aplicar del mismo rango, se aplica la que sea más beneficiosa en su conjunto para el trabajador. Por ej. si se pueden aplicar so convenios colectivos estatales, se aplicará el más favorable en su conjunto.

- **Principio de irrenunciabilidad de derechos**: Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que les conceden las leyes o el convenio colectivo. Por ej. No puede renunciar a cobrar menos del SMI (1.080€ en jornada completa) o a las vacaciones.

- **Principio de "indubio pro operario"**: "En caso de duda, a favor del trabajador". Por ej. como las leyes no concretan si el finiquito incluye las pagas extras, se interpreta que sí, pues es más favorable para el trabajador.



ACTIVIDAD 4 (Del libro actividad 9: pág. 10):

Todos los años se aprueba el Real Decreto sobre Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que para 2023 es 1.080€. Un trabajador de tu mismo sector profesional cobra un salario de 1.200€, pues así se establece según su categoría profesional en vuestro Convenio Colectivo. Sin embargo, este trabajador tiene un plus añadido de disponibilidad que le da voluntariamente la empresa de 50€, por lo que al final cobra 1.250€.

a) ¿Es legal que cobre más que lo que se establece en el Convenio Colectivo? ¿Por qué?
b) ¿Es legal que el Convenio Colectivo mejore el SMI de 1.080€? ¿Por qué?
c) ¿Puede el trabajador pactar en el contrato el ganar por debajo de lo que fija el Convenio Colectivo? ¿Por qué?
d) ¿Qué ocurriría si se produce una subida salarial por Convenio Colectivo de 10€, es decir, en lugar de 1.200€ ahora sería 1.210€? ¿Habría que subirle el sueldo a este trabajador 10€, de forma que ganase 1.260€ en lugar de 1.250€?
e) ¿Y qué ocurriría si el Convenio Colectivo ampliase el salario hasta los 1.500€?

4. Derechos y deberes laborales

Crucigrama laboral: “¿Conoces tus derechos y deberes como trabajador/a?”

SMR: https://wordwall.net/es/resource/60751029

AVGE: https://wordwall.net/es/resource/60751295

DAM: https://wordwall.net/es/resource/60751309

DAW: https://wordwall.net/es/resource/60751301

¿Quién es quién?: “Derechos individuales vs. Derechos colectivos”



ACTIVIDAD DE CLASE: Dividimos la pizarra en dos columnas y, con los derechos que habremos explicado y adivinado anteriormente, debemos clasificarlos según sean Derechos individuales o Derechos colectivos entre todos/as.

Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación … ¿sería discriminatorio obligar a las mujeres a hacer su trabajo con tacones y falda o a los hombres con traje de chaqueta y corbata? (lectura pág. 17)

Lo que para una parte es un derecho, para la otra es un deber.

5. El poder de dirección y disciplinario de la empresa

A) PODER DE DIRECCIÓN:

Potestad que tienen los empresarios para dar órdenes a los trabajadores, quienes deben cumplirlas …. (RELACIONADO CON EL DEBER DE OBEDIENCIA DEL TRABAJADOR)

¿Siempre? ……..

- No daño para el trabajador u otra persona
- No afecte a vida privada
- No contra su dignidad

En esos casos se admite la desobediencia.

B) PODER DE VIGILANCIA:

Para controlar si el trabajador cumple con sus obligaciones o no.

4 situaciones según Tribunal Constitucional:

- **Registros:** En caso de robo (seguro o sospecha) registro al propio trabajador, su taquilla u objetos personales Respetar siempre su intimidad y dignidad y delante del representante de los trabajadores o de otro trabajador.

- **Vigilancia por cámara**: en lugares de trabajo (no en zonas de descanso, vestuarios, comedores o servicios). Nunca audio, solo gravar imagen, no otra opción. Trabajador informado de su existencia y dónde.

- **Vigilancia del correo electrónico y uso de ordenadores**: de la empresa. Aviso de que se podría hacer, con copia firmada (cómo y sanción posible) y representante delante.

- **Vigilancia de la situación sanitaria**: en caso de baja laboral, vigilar la salud con reconocimientos médicos por médicos de la empresa. Independiente de alta o baja de la Seguridad Social.

C) PODER DISCIPLINARIO:
Sanciones al trabajador por incumplir órdenes.

¿Qué conductas pueden ser sancionadas?:
- Según Convenios Colectivos

Clasificación de las conductas:
- Faltas leves ---------- Prescripción a los 10 días desde que lo sabe el empresario.
- Faltas graves ---------- Prescripción a los 20 días desde que lo sabe el empresario.
- Faltas muy graves ---------- Prescripción a los 60 días desde que lo sabe el empresario.

¿Qué tipo de sanción?: Según Convenios Colectivos. **Pero nunca: reducción de sueldo, pérdida de vacaciones o de descansos.**

Si el trabajador está **en contra** de la sanción En el plazo de 20 días hábiles Juzgado

¿El empresario podrá sancionarnos cuándo quiera?: No, porque las faltas prescriben. Y en todo caso a los 6 meses desde que se cometen aunque la empresa no lo supiera.



PROYECTO "CONOCIENDO MI CONVENIO COLECTIVO":

Busca en tu convenio colectivo:

- ¿Qué faltas considera leves, graves y muy graves?. Recoge 3 de cada que te hayan llamado la atención.
- ¿Qué sanciones están previstas en tu convenio según el tipo de falta?
- ¿Qué indica sobre la prescripción de faltas?
- Señala qué indica respecto a:
  - Llegar tarte al trabajo
  - Faltar al trabajo o no asistir
  - Desobedecer las instrucciones de la empresa
  - Ofensas al empresario o a los trabajadores
  - Abuso de confianza por parte del trabajador



ACTIVIDAD 5 (Del libro actividad 15: pág. 14):

Una empresa recibe varias quejas de que está desapareciendo últimamente algunos objetos personales de los trabajadores por lo que desea realizar registros en los trabajadores. Por otro lado, tiene sospechas de que un trabajador está de baja por enfermedad sin motivo real para ello.

a) ¿Puede realizar registros en los trabajadores, sus taquillas o sus objetos? ¿En qué casos?
b) ¿Cómo debe ser el registro?
c) ¿Cómo puede realizar la vigilancia sanitaria la empresa respecto a ese trabajador?



ACTIVIDAD 6 (Del libro actividad 17: pág. 14):

Fran y Luis no se llevan bien en el trabajo. Un día Luis insulta a Fran, lo cual llega a oídos de los directivos de la empresa y deciden imponerle una sanción por falta grave. Algunos directivos quieren sancionarle quitándole 3 días de vacaciones que va a dar extra la empresa, otros prefieren suspender con empleo y sueldo por 3 días y otros optan por quitarle de la nómina el plus de productividad el mes que viene.

a) ¿Cuál de las 3 medidas es legal que aplique la empresa?
b) Si la empresa tarda 25 días hábiles en sancionarle esta falta grave desde que conoce los hechos, ¿ha prescrito?
c) ¿Cómo puede Luis reclamar esta sanción? ¿De cuántos días dispone?



ACTIVIDAD 7 (Del libro actividad 18: pág. 14):

En la empresa “Que bien se vive aquí, S.A.” los directivos tienen sospechas que algunos trabajadores pierden mucho tiempo y no se trabaja como se debería. Creen que algunos trabajadores van y vienen de un despacho a otro o están bastante tiempo consultando páginas web no relacionadas con la empresa, por lo que se están planteando implantar algún sistema sobre los trabajadores.

a) ¿Puede la empresa instalar cámaras de imagen y sonido? ¿Por qué?
b) ¿Qué procedimiento y requisitos se requieren para instalar cámaras de vigilancia?
c) ¿Qué requisitos se exigen para vigilar el uso de los ordenadores de la empresa?

6. Los tribunales laborales

- **Tribunal Constitucional (TC):** No es laboral exclusivamente, interpreta la Constitución (derechos fundamentales como derecho a la vida, a la intimidad, ... Pero también hay derechos laborales como derecho a una remuneración suficiente o derecho a trabajar.
- **Tribunal Supremo (TS):** Contra sentencias de los TSJ y de la Audiencia Nacional, por recurso de casación o recurso para unificar doctrina de los diversos TSJ.
- **Audiencia Nacional (AN):** resuelve materias sindicales o colectivas si traspasan una Comunidad Autónoma.
- **Tribunal Superior de Justicia (TSJ):** Resuelve recursos contra sentencias de los Juzgados de los Social. También resuelve materias sindicales y reclamaciones frente a un ERE (Expediente Regulador de Empleo).
- **Juzgado de lo Social:** Juzgado más básico, donde interponen sus demandas laborales los trabajadores. Primero al que acudimos.

Y hasta aquí el tema 1…

“Si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos”
Steve Jobs